

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2533 บริษัทไทยซัมมิต โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

โจทก์

นายอร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 41 (4), มาตรา 123

เหตุเลิกจ้างที่ นายจ้าง อ้างว่าลูกจ้างลากิจ ลาป่วยเป็นจำนวนมากมิใช่เหตุ
จำเป็นนอกเหนือจากข้อยกเว้น 5 ประการ ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
2518 มาตรา 123 ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานขาดสมรรถภาพในการ
ทำงานเพราะลากิจ ลาป่วยหรือขาดงานบ่อย ๆ นายจ้างจะต้องหาวิธีการปรับปรุง
แก้ไขด้วยหลักการบริหารงานบุคคลหรือตักเตือนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน หาก่อ
ให้เกิดสิทธิแก่นายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ใน พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 (1) ถึง (5) ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ เป็นคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ ๙ เป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๓๒ โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ ๙ ฐานหย่อนสมรรถภาพและขาดความรับผิดชอบใน
การทำงาน เพราะลาป่วยและหยุดงานบ่อย โจทก์เคยเรียกจำเลยที่ ๙ มาตักเตือน
ด้วยวาจาหลายครั้ง และได้ออกคำเตือนเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒

จำเลยที่ ๙ เพิกเฉย การกระทำของจำเลยที่ ๙ ส่อเจตนาในการขาดความรับผิดชอบ และจงใจจะทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ ๙ ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าการเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ มีคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒ ว่าการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๓๘,๕๐๐ บาทแก่จำเลยที่ ๙ คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบและไม่ระบุว่าจำเลยที่ ๙ เสียหายอย่างไร ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ศาลแรงงานมีคำสั่งไม่รับฟ้องจำเลยที่ ๙

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๘ ให้การว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ ๙ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ อ้างว่าจำเลยที่ ๙ ลากิจลาป่วยมาก การเลิกจ้างเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา โจทก์แถลงรับข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๙ เป็นกรรมการสหภาพแรงงานไทยซัมมิทไฮโดพาร์ท โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๙ ขณะมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างโจทก์กับสหภาพแรงงานไทยซัมมิทไฮโดพาร์ทใช้บังคับ จำเลยที่ ๙ ลากิจลาป่วยเป็นจำนวนมากตามที่ระบุในคำสั่งเลิกจ้าง แต่การลาจำเลยที่ ๙ ยื่นใบลาถูกต้องตามระเบียบและโจทก์อนุมัติใบลาทุกครั้ง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๙ ในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใช้บังคับอ้างเหตุว่าลากิจและลาป่วยมาก แต่การลาดังกล่าวได้รับอนุญาตจากโจทก์ทุกครั้ง โจทก์จึงเลิกจ้างโดยจำเลยที่ ๙ ไม่ได้กระทำความผิด จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา

๑๒๓ค่าเสียหายที่กำหนดให้โจทก์จ่ายแก่จำเลยที่ ๙ เหมาะสมแล้วไม่มีเหตุจะเพิกถอนคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๓๒ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เหตุเลิกจ้างที่โจทก์อ้างมิใช่เหตุจำเป็นนอกเหนือจากข้อยกเว้น ๕ ประการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ การที่จำเลยที่ ๙ ขาดสมรรถภาพในการทำงานเพราะลาภิจลาป่วยหรือขาดงานบ่อยนั้น โจทก์ผู้เป็นนายจ้างจะต้องหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขด้วยหลักการบริหารงานบุคคลหรือดำเนินการตักเตือนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน หากก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะเลิกจ้างลูกจ้างนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓(๑) ถึง (๕) ไม่

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิรัตน์ ลัทธพิวงศกร

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ